



Terre, eau, faim et exil

Pour un droit d'usage vital face à la mondialisation des ressources

Document d'éclairage stratégique

Objet : Réflexion stratégique sur la souveraineté alimentaire, hydrique et foncière, et proposition d'un cadre juridique renforcé autour du droit d'usage vital.

Public visé : élus, collectivités, acteurs territoriaux, juristes, agriculteurs, citoyens, institutions, médias spécialisés.

Date : Mai 2026

Positionnement : Conseils diplomatiques - Pour une transition éthique, vivante et souveraine

Formule directrice

La propriété donne un titre. L'usage donne une légitimité. Le vivant fixe la limite.

Sommaire

1. Une crise alimentaire qui dépasse la seule question agricole
 2. La terre : support de vie avant d'être actif économique
 3. L'eau : condition d'existence, enjeu de paix et limite du marché
 4. Le droit existant : des bases réelles, mais insuffisamment contraignantes
 5. La faille centrale : un droit qui reconnaît la vie mais laisse organiser sa privation
 6. Le droit d'usage vital : définition et portée
 7. Faim, eau et migrations : reconnaître le droit de ne pas être forcé de partir
 8. Commerce mondial, équité réelle et responsabilité des chaînes de valeur
 9. Gaspillage alimentaire : l'aveu moral du système
 10. Pesticides, fongicides, pollution : nourrir sans empoisonner
 11. Pourquoi cette réflexion concerne aussi l'Europe
 12. Les risques politiques : reprendre la main sans remplacer une prédation par une autre
 13. Proposition de loi-modèle : droit d'usage vital des ressources nourricières et hydriques
 14. Proposition de protocole régional africain
 15. Vers une convention internationale sur le droit d'usage vital
 16. Du principe à l'obligation : mécanismes de contrôle
 17. Position diplomatique de Diploval
 18. Recommandations stratégiques
 19. Formules de synthèse
- Conclusion
- Sources principales

Lecture rapide

Cette note suit une méthode simple : relier la faim, l'eau, les terres, le gaspillage, le climat, les migrations et les contrats économiques ; identifier les limites du droit existant ; puis proposer une trajectoire juridique permettant de passer de principes souvent dispersés à un droit d'usage vital opposable.

266 M

personnes en insécurité
alimentaire aiguë en
2025 dans 47
pays/territoires

GRFC 2026 [1]

1,05 Md t

nourriture gaspillée en
2022 aux niveaux
ménages, restauration
et commerce

UNEP 2024 [2]

Afrique

région du Sud global la
plus ciblée par les
acquisitions foncières
à grande échelle

Land Matrix [3]

216 M

migrants climatiques
internes possibles
d'ici 2050

Banque mondiale [12]

Indicateurs de cadrage : faim aiguë, gaspillage alimentaire, pression foncière et migrations climatiques.

Résumé exécutif

La faim, la malnutrition, la crise de l'eau, la dépossession foncière, la dégradation des sols, les migrations contraintes et le gaspillage alimentaire ne peuvent plus être traités comme des problèmes séparés. Ils appartiennent à un même désordre systémique : la transformation progressive des ressources vitales en objets économiques ordinaires, exposés à la spéculation, à la captation, aux contrats déséquilibrés, aux chaînes mondialisées opaques et aux rapports de force géopolitiques.

Le monde produit, transporte, exporte et gaspille des quantités considérables de nourriture. Pourtant, des centaines de millions de personnes continuent de subir des formes graves d'insécurité alimentaire. Le Global Report on Food Crises 2026 indique qu'en 2025, 266 millions de personnes dans 47 pays et territoires ont connu des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, soit 22,9 % de la population analysée [1].

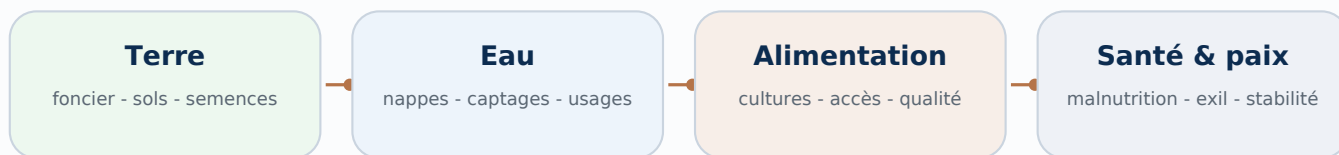
Dans le même temps, le Programme des Nations unies pour l'environnement estime qu'en 2022, 1,05 milliard de tonnes de nourriture ont été gaspillées au niveau des ménages, de la restauration et du commerce de détail, soit près d'un cinquième de la nourriture disponible pour les consommateurs [2].

Ce paradoxe impose une conclusion claire : la faim n'est pas seulement le symptôme d'un manque de production. Elle est aussi le symptôme d'un mauvais partage, d'une mauvaise gouvernance, d'une mauvaise protection juridique et d'une mauvaise hiérarchie des priorités. La terre nourrit parfois les marchés avant les peuples. L'eau est parfois captée pour des usages commerciaux avant de garantir la vie locale. Les sols sont parfois exploités jusqu'à l'épuisement. Les producteurs sont parfois privés de la valeur qu'ils créent. Les consommateurs, eux, sont placés face à des produits dont la traçabilité réelle reste insuffisante.

La présente note propose une orientation structurante : faire émerger un droit d'usage vital applicable aux terres agricoles, à l'eau, aux sols, aux semences, aux ressources nourricières, aux forêts et aux écosystèmes nécessaires à la vie.

Ce droit d'usage vital ne vise pas à abolir toute propriété privée ni toute activité économique. Il vise à poser une limite supérieure : aucun droit de propriété, d'exploitation, de concession, de commerce ou d'investissement ne devrait pouvoir prévaloir lorsqu'il compromet la capacité d'un peuple à boire, se nourrir, cultiver, préserver ses sols, protéger sa santé et transmettre son territoire aux générations futures.

La propriété donne un titre. L'usage donne une légitimité. Le vivant fixe la limite.



Une ressource captée rompt toute la chaîne vivante

Figure 1 - Lecture systémique : la captation d'une ressource vitale fragilise toute la chaîne sociale, alimentaire, sanitaire et territoriale.

1. Une crise alimentaire qui dépasse la seule question agricole

La crise alimentaire mondiale est souvent présentée comme une addition de catastrophes : conflits, sécheresses, inflation, pauvreté, instabilité politique, dérèglement climatique. Ces facteurs existent et doivent être pris au sérieux. Mais ils ne suffisent pas à expliquer l'ampleur du désordre.

La faim apparaît rarement dans un vide. Elle frappe plus durement les sociétés déjà fragilisées par la perte de souveraineté alimentaire, l'insécurité foncière, la dépendance aux importations, les conflits armés, la faiblesse des infrastructures, la dette, la corruption, l'absence de stockage, la dégradation des sols, la captation des terres ou la surexploitation de l'eau.

Un pays peut disposer de terres fertiles et importer massivement sa nourriture. Un peuple peut vivre sur un territoire riche en eau et manquer d'eau potable. Une région peut produire pour l'exportation tout en voyant ses enfants souffrir de malnutrition. Un continent peut concentrer d'immenses ressources naturelles et demeurer prisonnier de circuits économiques qui l'appauvrissent.

Ce paradoxe concerne particulièrement l'Afrique, mais il ne s'y limite pas. Il est le symptôme d'un modèle plus large : l'éloignement progressif entre les ressources vitales, les populations qui en dépendent et les décisions économiques qui les organisent.

L'Afrique est néanmoins au cœur de cette tension. Land Matrix indique que le continent africain est la région du Sud global la plus ciblée par les acquisitions foncières à grande échelle [3]. Ces acquisitions ne sont pas toujours illégales ; c'est précisément l'un des points les plus sensibles. Un contrat peut être conforme sur le papier et produire, dans les faits, une dépossession territoriale, alimentaire ou hydrique.

La question stratégique n'est donc pas seulement de savoir si une opération est légale. Elle est de savoir si elle est légitime au regard des droits fondamentaux des populations, de la sécurité alimentaire, de la protection de l'eau, de la santé publique et de la transmission écologique.

Un contrat peut être signé. Une concession peut être enregistrée. Un bail peut être conforme. Une acquisition peut être validée. Mais si le résultat final est la perte d'accès à la terre, la dépendance alimentaire, l'assèchement des ressources locales, la pollution des sols, l'exil économique ou l'aggravation de la faim, alors il faut interroger le droit lui-même.

Légalité ne signifie pas toujours légitimité.

2. La terre : support de vie avant d'être actif économique

La terre agricole ne peut pas être pensée comme un bien ordinaire. Elle n'est pas une simple surface cadastrale, un placement financier ou une matière première productive. Elle est un support de vie.

Elle nourrit. Elle stocke l'eau. Elle porte les sols. Elle abrite la biodiversité. Elle transmet des savoir-faire. Elle structure des villages, des familles, des économies locales. Elle fonde une part essentielle de la souveraineté d'un peuple.

Lorsqu'une terre fertile est retirée à sa fonction nourricière, toute une chaîne se fragilise : les paysans, les familles, les marchés locaux, les circuits courts, l'accès à une alimentation saine, les semences locales, la santé publique, l'équilibre des territoires et la capacité d'un peuple à rester sur sa terre.

La logique actuelle inverse trop souvent l'ordre des priorités. La terre sert d'abord le rendement, puis éventuellement le territoire. Elle sert d'abord l'exportation, puis éventuellement la souveraineté alimentaire. Elle sert d'abord la valorisation financière, puis éventuellement la communauté vivante qui en dépend.

Une terre fertile devrait être juridiquement regardée comme une ressource vitale à fonction prioritaire. Elle peut être possédée, louée, exploitée, transmise ou valorisée, mais son usage doit rester conditionné à une fonction supérieure : maintenir la vie, l'alimentation, l'eau, les sols, la santé, la paix sociale et la transmission aux générations futures.

Le droit d'usage vital ne nie pas toute propriété. Il reconnaît que certaines ressources ne relèvent pas d'une propriété absolue. La terre nourricière appartient à cette catégorie. Elle peut faire l'objet d'un droit, mais ce droit doit être limité par l'usage réel, la protection des sols, l'intérêt alimentaire et l'équilibre des communautés.

Personne ne devrait pouvoir posséder ou exploiter une ressource vitale contre sa fonction vitale.

3. L'eau : condition d'existence, enjeu de paix et limite du marché

L'eau doit être intégrée au même raisonnement. Elle n'est pas seulement une ressource naturelle. Elle est une condition d'existence.

Sans eau, il n'y a pas de santé. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Sans eau, il n'y a pas de souveraineté alimentaire. Sans eau, il n'y a pas de stabilité territoriale. Sans eau, il n'y a pas de paix durable.

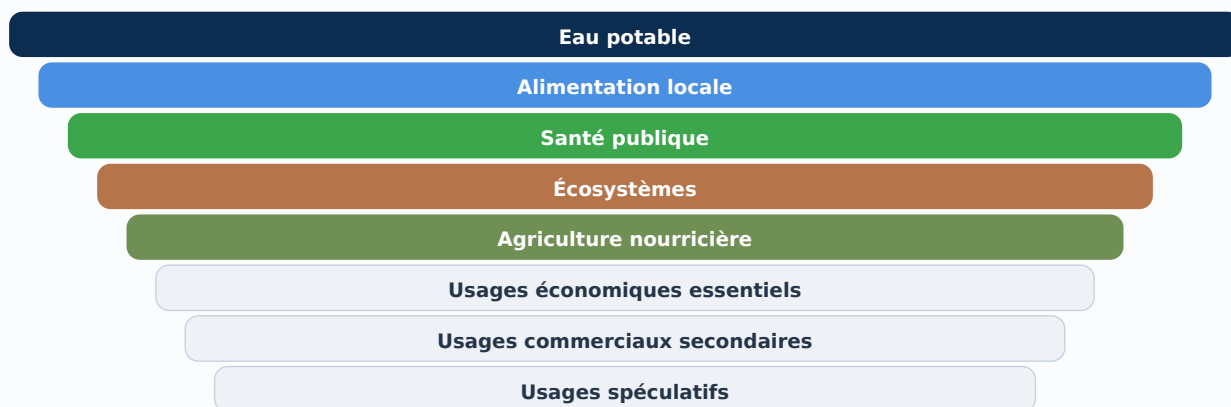
L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est reconnu comme un droit humain, notamment depuis la résolution 64/292 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010 [11]. Mais la reconnaissance du droit à l'eau ne suffit pas si les mécanismes qui organisent sa privation demeurent possibles.

Lorsqu'une nappe phréatique est surexploitée pour des usages industriels, commerciaux ou agricoles intensifs alors que des populations locales manquent d'eau, l'enjeu dépasse la seule gestion technique. Il devient une question de justice, de santé publique, de souveraineté et de paix.

Le Rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2024 souligne que l'eau peut servir la paix, le développement durable, l'action climatique et l'intégration régionale. Il rappelle aussi que l'insécurité hydrique peut amplifier les tensions, les fragilités et les conflits [10].

La position de Diploval est claire : l'eau ne doit jamais être juridiquement abaissée au rang d'une marchandise ordinaire. Elle est une condition première d'existence, de santé publique, d'agriculture, de souveraineté alimentaire et de stabilité territoriale.

Il ne s'agit pas d'interdire toute activité économique liée à l'eau. Il s'agit de poser une limite simple : boire, cultiver et préserver doivent passer avant vendre.



Hiérarchie proposée des usages en cas de conflit sur une ressource vitale.

Figure 2 - Hiérarchie des usages proposée pour les ressources vitales.

4. Le droit existant : des bases réelles, mais insuffisamment contraignantes

Le droit international offre déjà plusieurs points d'appui. Il serait inexact de dire que rien n'existe. Le problème est ailleurs : les textes sont souvent dispersés, partiellement contraignants, parfois volontaires, parfois affaiblis par les rapports de force économiques, commerciaux ou géopolitiques.

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaît, dans son article 11, le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture suffisante, ainsi que le droit fondamental d'être à l'abri de la faim [4]. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels précise que le droit à une alimentation adéquate est indissociable de la dignité humaine et de la justice sociale [5].

Les Directives volontaires de la FAO sur la gouvernance responsable des régimes fonciers promeuvent des droits fonciers sécurisés et un accès équitable à la terre, aux pêches et aux forêts, en tenant compte des formes de tenure publiques, privées, communautaires, autochtones, coutumières ou informelles. Leur limite principale tient cependant à leur nature volontaire [6].

La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification constitue un appui important pour penser les sols, la sécheresse, la dégradation des terres et les moyens de subsistance. L'UNCCD la présente comme le seul accord international juridiquement contraignant reliant environnement, développement et gestion durable des terres [7].

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples offre un levier particulièrement fort. Son article 21 reconnaît le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles, dans l'intérêt exclusif du peuple. Son article 24 reconnaît le droit des peuples à un environnement satisfaisant et favorable à leur développement [8].

Les lignes directrices africaines relatives aux articles 21 et 24 rappellent que les États doivent protéger leurs peuples contre les formes d'exploitation économique étrangère et que des obligations issues d'accords internationaux ne devraient pas être protégées lorsqu'elles vident de sa substance le droit des peuples à disposer de leurs ressources [9].

La Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales constitue enfin une base politique importante pour les droits liés aux terres, aux semences, à l'eau, aux ressources naturelles et à la souveraineté alimentaire [14].

Les briques existent, mais l'édifice manque.

Instrument	Nature	Apport	Limite
Pacte international DESC	Traité	Droit à l'alimentation et niveau de vie suffisant	Mise en œuvre nationale variable
Directives foncières FAO	Volontaire	Accès équitable aux terres, pêches et forêts	Faible force obligatoire
UNCCD	Traité	Dégradation des terres et sécheresse	Portée sectorielle
Charte africaine	Traité régional	Ressources naturelles et environnement	Application dépendante des États et mécanismes régionaux

Tableau de lecture - Des bases juridiques existent, mais elles demeurent dispersées ou insuffisamment opposables.

5. La faille centrale : un droit qui reconnaît la vie mais laisse organiser sa privation

Le droit contemporain reconnaît de plus en plus les droits humains, la protection environnementale, la responsabilité sociale des entreprises, la sécurité alimentaire, la biodiversité et la durabilité. Pourtant, dans la pratique, il continue souvent de permettre des mécanismes qui fragilisent ces mêmes droits.

Il peut permettre des concessions foncières longues et opaques, tolérer des captations d'eau disproportionnées, protéger des contrats extractifs déséquilibrés, laisser se développer des monocultures d'exportation au détriment des cultures vivrières, favoriser des projets dits verts qui déplacent des communautés, ou encore laisser prospérer des labels insuffisamment vérifiés.

Un État peut reconnaître le droit à l'alimentation tout en laissant son système agricole dépendre de marchés extérieurs. Un État peut reconnaître le droit à l'eau tout en accordant des droits de prélèvement excessifs à certains acteurs. Un État peut parler de souveraineté tout en dépendant de chaînes d'approvisionnement qu'il ne maîtrise plus.

Le droit doit donc évoluer : d'un droit déclaratif vers un droit opposable ; d'un droit de principe vers un droit de contrainte ; d'un droit de réparation tardive vers un droit de prévention ; d'un droit de propriété absolue vers un droit d'usage conditionné par les fonctions vitales.

**Il ne suffit plus de reconnaître que les peuples ont droit à la nourriture et à l'eau.
Il faut empêcher juridiquement les mécanismes qui les en privent.**

6. Le droit d'usage vital : définition et portée

Diploval propose d'ouvrir une réflexion stratégique autour du droit d'usage vital.

Le droit d'usage vital est le principe selon lequel toute terre, toute eau, toute semence, tout sol, toute forêt, toute ressource nourricière ou tout écosystème nécessaire à la vie ne peut faire l'objet d'une propriété, d'une exploitation, d'une concession, d'un contrat ou d'un usage économique qui compromet l'accès des populations à l'alimentation, à l'eau, à la santé, aux moyens de subsistance, à la souveraineté territoriale ou à la transmission écologique.

Ce droit n'abolit pas la propriété. Il n'interdit pas le commerce. Il ne condamne pas l'investissement. Il ne ferme pas les échanges internationaux. Il pose une limite supérieure.

La propriété reste possible lorsqu'elle respecte la fonction vitale du bien. L'investissement reste possible lorsqu'il soutient réellement les territoires. Le commerce reste possible lorsqu'il ne provoque ni faim, ni soif, ni dépossession, ni pollution, ni dépendance destructrice.

Les cinq piliers du droit d'usage vital

1. Primauté de la fonction vitale	L'usage économique doit respecter la fonction nourricière, hydrique, écologique, sanitaire ou culturelle de la ressource.
2. Limitation de la propriété spéculative	La propriété privée ne peut pas devenir absolue lorsqu'elle porte sur des ressources qui conditionnent la vie.
3. Protection des communautés locales	Les communautés rurales, paysannes, pastorales, autochtones ou coutumières doivent participer aux décisions qui affectent leurs ressources.
4. Transparence des contrats vitaux	Le secret commercial ne peut pas prévaloir sur le droit d'un peuple à savoir qui contrôle ses terres, son eau et ses ressources stratégiques.
5. Réparation vivante	La réparation doit restaurer les sols, l'eau, les capacités agricoles, les écosystèmes et les garanties de non-répétition.

Tableau de doctrine - Cinq piliers pour passer d'un droit de propriété isolé à un droit d'usage vital.

7. Faim, eau et migrations : reconnaître le droit de ne pas être forcé de partir

La question migratoire doit être abordée avec rigueur. Elle ne doit être ni instrumentalisée ni niée.

Beaucoup de personnes qui migrent ne partent pas par rejet de leur terre. Elles partent parce que rester devient impossible : faim, manque d'eau, insécurité, absence de revenus, pression climatique, conflits, destruction des cultures, perte des terres, effondrement des perspectives.

La Banque mondiale estime que le changement climatique pourrait conduire jusqu'à 216 millions de personnes à migrer à l'intérieur de leur propre pays d'ici 2050 dans six grandes régions du monde, dont jusqu'à 86 millions en Afrique subsaharienne selon certains scénarios [12].

Mais le climat n'agit pas seul. Il aggrave des vulnérabilités déjà créées par des structures économiques, foncières et politiques. Une sécheresse n'a pas les mêmes effets dans un pays disposant de stockage, d'irrigation, de droits fonciers sécurisés, de circuits alimentaires locaux, de réserves hydriques protégées et d'une politique agricole stable que dans un pays dépendant, endetté, en conflit ou dont les terres vivrières ont été détournées.

La réponse ne peut donc pas être seulement frontalière. Elle doit être territoriale, alimentaire, hydrique, économique et diplomatique. Elle implique de protéger les terres vivrières, de sécuriser l'accès à l'eau, de soutenir les économies rurales, de garantir des revenus agricoles dignes, de réviser les contrats destructeurs, de soutenir la transformation locale, de renforcer le commerce réellement équitable et de protéger les populations contre les déplacements provoqués par des projets extractifs, agricoles, énergétiques ou climatiques mal encadrés.

La migration contrainte est souvent le dernier symptôme d'une chaîne de dépossession. Traiter uniquement l'arrivée sans traiter la cause revient à éponger une inondation en laissant le robinet ouvert.

Le droit de migrer doit rester protégé. Mais le droit de ne pas être forcé de partir doit devenir une priorité internationale.

8. Commerce mondial, équité réelle et responsabilité des chaînes de valeur

Le commerce mondial ne doit pas être diabolisé en bloc. Les échanges peuvent être utiles, complémentaires, porteurs de coopération et de développement. Mais un commerce qui enrichit les chaînes intermédiaires en appauvrissant les producteurs, en épuisant les terres, en captant l'eau et en maintenant des peuples dans la dépendance ne peut pas être qualifié d'équitable.

Le rapport d'Oxfam Food Wars souligne que les crises guerre-déplacement-faim touchent des pays fortement dépendants d'exportations de produits primaires, et que la lutte pour le contrôle de ces ressources peut financer ou prolonger les violences [13]. Cette lecture invite à relier sécurité alimentaire, paix, ressources et commerce international.

Le commerce équitable ne peut pas rester un slogan. Trop de produits se présentent comme durables, responsables, éthiques ou équitables sans que le citoyen puisse réellement vérifier la rémunération des producteurs, la protection de la terre, l'usage de l'eau, les conditions de travail, l'impact environnemental, la gouvernance locale ou la destination réelle de la valeur ajoutée.

Il faut passer du label déclaratif au label probatoire. Un commerce réellement équitable devrait reposer sur une traçabilité complète, un prix minimum rémunérateur, une preuve de non-dépossession foncière, une preuve de non-captation hydrique abusive, une preuve de non-pollution grave, une participation des producteurs, un contrôle indépendant, des sanctions en cas de fraude et une information claire du consommateur.

Le citoyen européen ne doit pas être culpabilisé seul. Il doit être informé. Il doit pouvoir choisir. Mais surtout, les entreprises et les États doivent assumer leur responsabilité.

Un produit ne devrait pas pouvoir être qualifié d'équitable si la terre, l'eau, le producteur ou la communauté qui le rendent possible ne sont pas eux-mêmes traités équitablement.

9. Gaspillage alimentaire : l'aveu moral du système

Le gaspillage alimentaire révèle l'absurdité du modèle actuel. Les sociétés produisent davantage, intensifient les cultures, transportent sur des milliers de kilomètres, consomment du pétrole, de l'eau, des engrais, des emballages et de l'énergie. Puis une part massive de cette nourriture finit jetée.

Le rapport 2024 du Programme des Nations unies pour l'environnement indique qu'en 2022, 60 % du gaspillage alimentaire mesuré au niveau des ménages, de la restauration et du commerce de détail provenait des ménages, 28 % de la restauration et 12 % du commerce de détail [2].

Ce constat ne doit pas conduire à culpabiliser uniquement les foyers. Le gaspillage est aussi lié aux standards de distribution, aux dates limites mal comprises, au calibrage esthétique, aux volumes imposés, aux ruptures logistiques, aux politiques de prix, aux difficultés de redistribution et à l'organisation générale du système alimentaire.

Le gaspillage alimentaire doit donc être traité comme une question de souveraineté et de justice, et pas seulement comme une affaire de comportement individuel. Une stratégie sérieuse doit agir sur la production agricole, le stockage, le transport, le calibrage, la grande distribution, la restauration collective, les foyers, les dons alimentaires, la transformation locale, le compostage et la valorisation lorsque la consommation humaine n'est plus possible.

Toute stratégie alimentaire nationale ou régionale devrait intégrer un plan anti-gaspillage contraignant, avec objectifs vérifiables, publication des volumes, obligation de redistribution lorsque cela est possible, interdiction de destruction des produits consommables, soutien aux circuits de récupération et responsabilité accrue des grandes chaînes de distribution et de restauration.

On ne peut plus moralement demander à la terre de produire davantage tant que les sociétés organisent aussi mal ce qu'elles produisent déjà.

10. Pesticides, fongicides, pollution : nourrir sans empoisonner

La sécurité alimentaire ne peut pas être réduite à la quantité de calories disponibles. Une population peut manger suffisamment et être mal nourrie. Elle peut accéder à des produits abondants mais pauvres, pollués, ultra-transformés ou responsables de maladies chroniques.

La souveraineté alimentaire doit donc inclure la qualité nutritionnelle, la santé des sols, la protection de l'eau, la réduction des substances dangereuses, la biodiversité cultivée, la protection des pollinisateurs, la santé des travailleurs agricoles et l'accès des ménages modestes à une alimentation saine.

Un système alimentaire qui produit beaucoup mais détruit les sols, contamine l'eau, rend les agriculteurs dépendants d'intrants coûteux et pousse les populations pauvres vers des produits transformés n'est pas pleinement souverain. Il est productif à court terme, mais fragile à long terme.

Il faut éviter une opposition simpliste entre agriculture moderne et agriculture traditionnelle. La vraie question est la suivante : quelle agriculture permet de nourrir durablement sans détruire les conditions futures de l'alimentation ?

L'objectif n'est pas de revenir en arrière. L'objectif est d'avancer autrement : agroécologie, irrigation raisonnée, sélection variétale adaptée, stockage local, recherche agronomique publique, réduction progressive des intrants dangereux, formation, mécanisation adaptée, soutien aux petits producteurs et transition des modèles dépendants.

Il faut sortir du faux choix entre famine et chimie illimitée.

11. Pourquoi cette réflexion concerne aussi l'Europe

Ce dossier ne doit pas être présenté comme une question africaine extérieure à l'Europe. Ce serait une erreur stratégique et morale.

L'Afrique subit souvent les formes les plus brutales du désordre : faim aiguë, captation foncière, vulnérabilité climatique, dépendance alimentaire, conflits, manque d'eau, exil contraint. Mais l'Europe commence également à ressentir les effets d'un modèle qui fragilise les systèmes alimentaires.

En Europe, la crise prend d'autres formes : précarité alimentaire, hausse des prix, dépendance à certaines importations, disparition de petites exploitations, concentration foncière, artificialisation des terres, appauvrissement des sols, tensions sur l'eau, alimentation ultra-transformée, crise du monde agricole et perte de souveraineté alimentaire locale.

Là où certains territoires africains connaissent la faim comme rupture vitale, certains territoires européens connaissent une dégradation plus lente : malnutrition par pauvreté, alimentation industrielle subie, perte d'accès au foncier, épuisement agricole, dépendance logistique, fragilité des circuits d'approvisionnement.

Le même modèle produit donc des effets différents selon les territoires, mais la logique de fond reste comparable : éloignement entre production et population, concentration des moyens de production, dépendance aux marchés mondiaux et affaiblissement des souverainetés locales.

Les peuples africains et européens ne doivent pas être opposés. Ils doivent comprendre qu'ils subissent, à des degrés différents, les effets d'un même désordre : la transformation du vital en marché.

12. Les risques politiques : reprendre la main sans remplacer une prédation par une autre

Certains États souhaitent reprendre le contrôle de leurs terres, de leur eau, de leurs ressources naturelles, de leur agriculture et de leurs chaînes de valeur. Cette aspiration est légitime lorsqu'elle vise à rendre aux peuples la maîtrise de leur avenir.

Mais cette reprise de souveraineté peut se heurter à de nombreux risques : pressions diplomatiques, dépendance à la dette, représailles économiques, instabilité interne, instrumentalisation géopolitique, compétition entre puissances étrangères, corruption, captation par des élites nationales, discours souverainiste sans redistribution réelle, remplacement d'une dépendance par une autre.

Il ne suffit pas de dire que les terres doivent revenir à l'État. Encore faut-il savoir au bénéfice de qui, avec quel contrôle, quelle transparence, quelle participation paysanne, quelle sécurité juridique, quelle redistribution et quelle protection contre les abus.

Le droit d'usage vital ne doit pas remplacer une prédation privée par une prédation publique. Il doit protéger les communautés, les producteurs, les territoires, les écosystèmes et les générations futures.

La souveraineté alimentaire et foncière doit donc être défendue avec des garanties démocratiques, citoyennes, professionnelles et juridictionnelles.

13. Proposition de loi-modèle : droit d'usage vital des ressources nourricières et hydriques

Une loi-modèle pourrait être proposée aux États, collectivités, unions régionales ou organisations internationales souhaitant renforcer leur souveraineté alimentaire, hydrique et foncière.

Cette loi-modèle ne constituerait pas un texte unique imposable à tous les contextes. Elle servirait de matrice adaptable, permettant d'introduire dans les droits nationaux une hiérarchie claire entre usage vital, propriété, contrat, exploitation et commerce.

Article 1 - Principe de primauté vitale

La terre, l'eau, les sols, les semences, les forêts, les ressources nourricières et les écosystèmes nécessaires à la vie constituent des supports vitaux. Leur usage économique, privé, public ou commercial ne peut primer sur leur fonction première : permettre l'alimentation, l'accès à l'eau, la santé, l'équilibre écologique, la paix sociale et la transmission aux générations futures.

Article 2 - Primauté du droit d'usage sur la propriété spéculative

Lorsqu'une propriété, une concession, un bail, une exploitation ou un contrat a pour effet direct ou indirect de priver une population de ses moyens essentiels de subsistance, le droit d'usage vital prime sur le droit de propriété ou d'exploitation.

Article 3 - Révision des contrats de dépossession vitale

Tout contrat foncier, hydrique, agricole, minier, industriel ou commercial portant atteinte à la sécurité alimentaire, à l'accès à l'eau, à la santé des populations, aux droits coutumiers légitimes ou à l'équilibre des écosystèmes peut être suspendu, révisé ou annulé par une autorité compétente, dans le respect du contradictoire et des garanties juridictionnelles.

Article 4 - Droit des peuples à la souveraineté alimentaire et hydrique

Chaque peuple dispose du droit de préserver, organiser et restaurer les conditions nécessaires à son alimentation, à son accès à l'eau, à ses cultures nourricières, à ses semences, à ses terres vivrières et à ses ressources écologiques essentielles.

Article 5 - Interdiction de la captation stérile

Toute acquisition, rétention, immobilisation ou spéculation portant sur des terres fertiles sans usage nourricier, écologique ou social légitime peut être considérée comme contraire au droit d'usage vital.

Article 6 - Transparence obligatoire

Tout contrat portant sur des terres agricoles, des ressources hydriques, des semences, des forêts, des concessions minières ou des ressources naturelles stratégiques doit être rendu public, traçable, contrôlable et soumis à une évaluation indépendante.

Article 7 - Consentement et participation des communautés concernées

Aucun projet majeur affectant les terres, l'eau, les forêts, les semences ou les ressources vitales d'une communauté ne peut être engagé sans information complète, consultation effective et participation réelle des populations directement concernées.

Article 8 - Priorité alimentaire locale

En situation de faim, de malnutrition, de crise hydrique, de dépendance alimentaire critique ou de vulnérabilité climatique, les cultures nourricières locales et l'accès des populations aux ressources vitales priment sur les cultures d'exportation, les agrocarburants, la spéculation ou les usages commerciaux non essentiels.

Article 9 - Responsabilité des entreprises

Toute entreprise impliquée dans l'exploitation, l'achat, la transformation, le transport ou la commercialisation de ressources vitales doit démontrer que son activité ne contribue pas à la faim, à la malnutrition, à la privation d'eau, à la pollution des sols, à la dépossession foncière ou au déplacement forcé des populations.

Article 10 - Réparation vivante

Toute atteinte grave à la terre, à l'eau, aux sols, aux semences, aux communautés nourricières ou à la souveraineté alimentaire ouvre droit à réparation écologique, sociale, économique et territoriale. Cette réparation doit viser la restauration des milieux, l'indemnisation des populations, la reconstitution des capacités locales et la garantie de non-répétition.

14. Proposition de protocole régional africain

La piste régionale africaine mérite une attention particulière, car la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples contient déjà des fondements solides sur les ressources naturelles, l'environnement, le développement et la protection des peuples contre la spoliation.

Un protocole régional pourrait être proposé sous le titre : Protocole africain relatif à la souveraineté alimentaire, hydrique et foncière des peuples.

Ce protocole pourrait s'appuyer sur les articles 21 et 24 de la Charte africaine afin de les prolonger vers des obligations concrètes : audit des concessions foncières et hydriques ; transparence des contrats extractifs, agricoles et hydriques ; droit de révision des contrats déséquilibrés ; protection des terres vivrières ; interdiction de la privation alimentaire indirecte ; priorité à la transformation locale ; contrôle des exportations en période de crise alimentaire ; obligation de consultation des communautés ; mécanisme de plainte régional ; sanctions en cas de violation grave ; fonds africain de restauration des sols, de l'eau et de l'agriculture nourricière.

Cette approche présente plusieurs avantages. Elle ne part pas de zéro, car elle s'inscrit dans un cadre africain existant. Elle respecte la souveraineté africaine, au lieu d'imposer une norme extérieure. Elle permet une coopération régionale, essentielle pour les bassins hydriques, les migrations, les conflits pastoraux, la désertification et les chaînes alimentaires. Elle donne une base juridique aux gouvernements qui souhaitent reprendre la main, tout en évitant que cette reprise soit purement politique ou arbitraire. Elle peut devenir un modèle international, adaptable ensuite à d'autres régions du monde.

L'Afrique ne manque pas seulement de ressources. Elle manque parfois d'un droit suffisamment fort pour empêcher que ses ressources servent d'abord d'autres intérêts que ceux de ses peuples.

15. Vers une convention internationale sur le droit d'usage vital

À plus long terme, la réflexion pourrait conduire à une convention internationale : Convention internationale sur le droit d'usage vital des terres, de l'eau et des ressources nourricières.

Cette convention aurait pour objectif de transformer en obligations contraignantes des principes aujourd'hui dispersés. Elle pourrait prévoir l'obligation de protéger les terres nourricières, l'obligation de garantir l'accès prioritaire à l'eau, l'obligation de publier les grands contrats portant sur les ressources vitales, l'interdiction des contrats entraînant faim, soif, déplacement ou dépossession, la protection des paysans, pêcheurs, éleveurs et communautés rurales, un devoir de vigilance renforcé des entreprises, un mécanisme international d'alerte, une procédure de plainte pour les communautés affectées, des rapports périodiques des États, un mécanisme de médiation et de révision contractuelle, un fonds international de restauration des terres et de l'eau, et une clause de primauté du vivant dans les situations de crise alimentaire ou hydrique.

L'objectif ne serait pas de créer une bureaucratie supplémentaire. L'objectif serait de créer un outil utile, clair, opposable et contrôlable.



Passer d'un principe utile à une obligation opposable

Figure 3 - Trajectoire proposée : de la doctrine Diploval à une convention internationale opposable.

Aucun accord commercial, foncier, hydrique, agricole, minier ou financier ne peut être protégé lorsqu'il détruit les conditions fondamentales de la vie d'un peuple.

16. Du principe à l'obligation : mécanismes de contrôle

Pour que le droit d'usage vital ne reste pas déclaratif, il doit être accompagné de mécanismes de contrôle.

Un audit public des contrats vitaux permettrait à chaque État d'établir un inventaire des grands contrats portant sur les terres agricoles, les ressources en eau, les concessions minières, les forêts, les semences, les projets carbone, les agrocarburants et les infrastructures alimentaires stratégiques.

Une clause de révision vitale devrait être intégrée à tout contrat portant sur une ressource essentielle. Cette clause permettrait de réviser, suspendre ou annuler le contrat si son exécution entraîne faim, aggravation de la malnutrition, privation d'eau, pollution grave, déplacement de population, destruction

des sols, atteinte aux droits coutumiers ou menace sur la sécurité alimentaire nationale ou locale.

Une autorité indépendante de veille pourrait être créée dans chaque État ou région. Elle réunirait juristes, agronomes, hydrologues, représentants paysans, citoyens, collectivités, scientifiques et magistrats. Elle aurait pour mission d'évaluer les contrats, de publier des alertes, de recommander des suspensions, de saisir les juridictions, de contrôler les réparations et de garantir la transparence.

Les communautés affectées devraient enfin pouvoir saisir une autorité nationale, régionale ou internationale lorsqu'elles estiment qu'un projet porte atteinte à leurs ressources vitales. Sans droit de saisine, le droit d'usage vital resterait dépendant de la seule bonne volonté des gouvernements.

Un principe sans contrôle finit souvent par devenir une brochure.

17. Position diplomatique de Diploval

La position de Diploval doit rester exigeante, mais non caricaturale. Il ne s'agit pas de produire une note anti-occidentale, anti-africaine ou anti-entreprise. Il ne s'agit pas de rejeter tout commerce international. Il s'agit de nommer un désordre systémique.

Les responsabilités sont multiples : anciennes puissances coloniales, nouvelles puissances économiques, multinationales, institutions financières, États locaux, élites nationales, acteurs privés, consommateurs, chaînes de distribution, systèmes commerciaux, corruption, dettes, conflits et absence de contrôle démocratique.

Mais ces responsabilités ne sont pas égales. Un petit producteur, un consommateur précaire ou une famille déplacée ne pèse pas le même poids qu'un fonds d'investissement, une multinationale, un État ou un accord commercial international.

La note doit donc refuser deux pièges. Le premier consiste à culpabiliser les peuples. Les peuples africains et européens ne doivent pas être opposés. Ils subissent souvent les conséquences d'un même système, même si l'intensité de la souffrance n'est pas comparable. Le second consiste à innocenter les structures. Les contrats, les marchés, les chaînes logistiques, les investissements et les modèles agricoles ne sont pas neutres. Ils produisent des effets. Ces effets doivent être évalués, contrôlés et, si nécessaire, sanctionnés.

La question n'est pas de désigner un peuple coupable. La question est de rendre responsables les structures qui organisent la captation du vital.

18. Recommandations stratégiques

Diploval propose une démarche structurée autour de huit recommandations : reconnaître juridiquement les ressources vitales ; établir une hiérarchie des usages ; publier les contrats portant sur les ressources vitales ; réviser les concessions problématiques ; protéger les producteurs locaux ; créer un commerce équitable vérifiable ; rendre contraignante la lutte contre le gaspillage alimentaire ; relier alimentation, eau, climat et migrations.

Les États devraient reconnaître la terre agricole, l'eau, les sols, les semences, les forêts et les ressources nourricières comme des ressources vitales bénéficiant d'une protection juridique renforcée.

En cas de conflit d'usage, l'ordre de priorité devrait être clairement défini : eau potable, alimentation locale, santé publique, maintien des écosystèmes, agriculture nourricière, usages économiques essentiels, usages commerciaux secondaires, puis exclusion ou encadrement strict des usages spéculatifs.

La transparence doit devenir la règle pour tout contrat portant sur une ressource vitale. Les concessions portant atteinte à l'alimentation, à l'eau, aux sols, à la santé ou aux droits des communautés doivent pouvoir être suspendues, révisées ou annulées dans un cadre juridique sécurisé.

Aucune souveraineté alimentaire ne peut exister sans producteurs. Les paysans, éleveurs, pêcheurs, maraîchers et transformateurs locaux doivent être protégés, valorisés et intégrés aux décisions. Les labels équitables doivent être contrôlés, les marges rendues plus lisibles, les producteurs mieux rémunérés et les atteintes au foncier ou à l'eau intégrées dans l'évaluation.

La lutte contre le gaspillage alimentaire doit devenir une obligation politique, économique et territoriale, avec des objectifs mesurables, des contrôles et des sanctions adaptées. Les politiques publiques doivent enfin sortir du cloisonnement : la faim, la soif, le climat, l'exil, les conflits et l'économie rurale doivent être pensés ensemble.

Recommandation	Finalité
Reconnaître les ressources vitales	Donner à la terre, l'eau, les sols, les semences et forêts une protection renforcée.
Hiérarchiser les usages	Faire passer eau potable, alimentation et santé avant usages secondaires ou spéculatifs.
Publier les contrats	Rendre visibles les concessions et les acteurs qui contrôlent les ressources vitales.
Réviser les concessions	Suspendre ou modifier les contrats qui produisent dépossession, faim, soif ou pollution.
Protéger les producteurs locaux	Soutenir les paysans, éleveurs, pêcheurs et transformateurs comme infrastructure alimentaire réelle.
Vérifier l'équitable	Passer du label marketing à la preuve contrôlable.
Contraindre l'anti-gaspillage	Publier les volumes, redistribuer le consommable et sanctionner les destructions évitables.

Recommandation	Finalité
Relier alimentation, eau, climat, migrations	Traiter les causes systémiques au lieu de gérer seulement les symptômes.

Tableau d'orientation - Huit recommandations pour structurer une politique du droit d'usage vital.

19. Formules de synthèse

Ce qui est légal aujourd'hui doit être révisé lorsqu'il organise demain la faim, la dépendance ou la dépossession.

La terre n'est pas un objet économique comme les autres : elle est la table future d'un peuple.

Quand la loi permet de posséder la terre contre ceux qui en vivent, ce n'est plus du droit : c'est une confiscation habillée.

Le droit à l'alimentation restera incomplet tant que le droit autorisera les mécanismes qui privent les peuples de leurs terres nourricières.

On ne réglera pas les migrations en fermant les frontières si l'on continue d'ouvrir les terres, les nappes et les économies locales à toutes les prédatons.

Le droit de migrer doit rester protégé ; le droit de ne pas être forcé de partir doit devenir une priorité internationale.

La propriété donne un titre. L'usage donne une légitimité. Le vivant fixe la limite.

Conclusion

La faim, la soif, la malnutrition, l'exil contraint, le gaspillage alimentaire et la dépossession foncière ne sont pas des accidents isolés. Ils sont les symptômes d'un modèle mondial qui a trop longtemps traité les ressources vitales comme des variables économiques ordinaires.

Il faut désormais poser une limite.

Une terre fertile ne peut pas être réduite à un actif. Une nappe d'eau ne peut pas être réduite à une opportunité commerciale. Une semence ne peut pas être réduite à une propriété verrouillée. Une forêt ne peut pas être réduite à un stock carbone. Un peuple ne peut pas être réduit à une main-d'œuvre déplacée par les désordres qu'il subit.

Le droit doit donc évoluer. Il doit reconnaître que certaines ressources ne peuvent pas être abandonnées à la seule logique contractuelle, spéculative ou commerciale. La terre, l'eau, les sols, les semences et les ressources nourricières constituent les fondations matérielles de la vie. À ce titre, elles doivent relever d'un régime renforcé de protection, de transparence, de responsabilité et de réparation.

Diploval propose d'ouvrir une réflexion stratégique autour du droit d'usage vital, afin de transformer les principes existants en obligations réelles, contrôlables et opposables.

L'enjeu n'est pas seulement de produire davantage. L'enjeu est de permettre aux peuples de reprendre la maîtrise des conditions de leur propre vie.

Quand un peuple perd sa terre, il perd sa nourriture. Quand il perd son eau, il perd sa santé. Quand il perd les deux, il ne migre plus par choix : il part parce que le monde l'a déjà déplacé.

Aucun contrat ne devrait être plus fort que le droit d'un peuple à vivre de sa terre, de son eau et de son avenir.

Sources principales mobilisées

- [1] Global Network Against Food Crises / WFP - Global Report on Food Crises 2026 ; données sur l'insécurité alimentaire aiguë en 2025. URL : <https://www.wfp.org/news/acute-food-insecurity-and-malnutrition-remain-alarmingly-high-crises-deepen-un-eu-and-partners>
- [2] Programme des Nations unies pour l'environnement - Food Waste Index Report 2024 ; volumes mondiaux de gaspillage alimentaire, répartition ménages/restauration/commerce. URL : <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024>
- [3] Land Matrix - Observatoire régional Afrique ; acquisitions foncières à grande échelle et transparence foncière. URL : <https://landmatrix.org/observatory/africa/>
- [4] Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11. URL : <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
- [5] Comité des droits économiques, sociaux et culturels - Observation générale n°12 : le droit à une alimentation adéquate. URL : <https://digitallibrary.un.org/record/1491194>
- [6] FAO - Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers. URL : <https://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/>
- [7] UNCCD - Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification ; lien entre environnement, développement et gestion durable des terres. URL : <https://www.unccd.int/convention/overview>
- [8] Union africaine - Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, articles 21 et 24. URL : https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_e.pdf
- [9] Commission africaine des droits de l'homme et des peuples - Lignes directrices relatives aux articles 21 et 24 sur les industries extractives, les droits humains et l'environnement. URL : <https://achpr.au.int/sites/default/files/files/2021-05/statereportingguidelinesandprinciplesonarticles21and24eng.pdf>
- [10] UNESCO / UN-Water - Rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2024 : Water for Prosperity and Peace. URL : <https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2024>
- [11] OHCHR / ONU - Reconnaissance du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement, résolution 64/292. URL : <https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2020/07/10th-anniversary-recognition-water-and-sanitation-human-right>
- [12] Banque mondiale - Groundswell : Acting on Internal Climate Migration ; projections de migrations climatiques internes d'ici 2050. URL : <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/09/13/climate-change-could-force-216-million-people-to-migrate-within-their-own-countries-by-2050>
- [13] Oxfam - Food Wars: Conflict, Hunger, and Globalization, 2022-2023 ; lien entre conflits, faim, déplacements et dépendance aux exportations primaires. URL : <https://policy-practice.oxfam.org/resources/food-wars-conflict-hunger-and-globalization-2022-2023-621657/>
- [14] Nations unies / UNDROP - Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. URL : <https://digitallibrary.un.org/record/1650694>

Note méthodologique : les sources sont mobilisées comme appuis de cadrage. La présente note constitue un document d'éclairage stratégique, non un avis juridique contentieux individualisé.